공익법인·비영리

주식 기부, 한도를 넘으면 기부가 세금이 됩니다

의결권 있는 주식은 출연 한도가 따로 있습니다

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun

주식만 한도가 있는 이유

주식은 재산이면서 동시에 **회사 지배력**입니다. 공익법인을 통해 **세금 없이 회사를 지배하는 수단**으로 쓰이는 것을 막으려고 주식 출연에는 별도의 한도를 둡니다. 현금이나 부동산 기부와 같은 감각으로 접근하면 **여기서 걸립니다.**

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun

기본 한도는 5%입니다

의결권 있는 주식을 **발행주식총수의 5%**를 넘겨 출연하면 **초과분에 증여세**가 부과됩니다. [상속세 및 증여세법 — 공익법인 출연 주식 한도] 요건을 갖춘 공익법인은 **10%**, 자선·장학·사회복지 목적으로 의결권을 행사하지 않는 경우 등에는 **20%**까지 올라갑니다. 어느 한도인지는 **법인의 성격과 요건 충족 여부**가 정합니다.

초과의 결과는 무겁습니다

초과분의 증여세는 **공익법인이 부담**합니다. 기부를 받았는데 **세금 고지서가 함께 오는 셈**입니다. 출연자 입장에서도 선의로 한 기부가 **분쟁의 씨앗**이 됩니다. 뒤늦게 바로잡기보다 **실행 전에 설계**하는 쪽이 훨씬 쌉니다.

출연 전에 확인할 것

① 출연 대상 법인이 **5%·10%·20% 중 어느 한도**에 해당하는가 ② 출연하려는 주식이 **의결권 있는 주식**인가 ③ 몇 %를, 어떤 법인에, 어떤 방식으로 넘길 것인가 ④ 가업승계와 얽혀 있다면 **함께 검토**되고 있는가 — 주식 출연을 검토 중이시면 실행 전에 **이호현 회계사에게 문의**하세요.

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun